

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1903/2538

นาง พรรณี เจริญทิพย์อนันต์
นาง บุญรอด กฤษเกรียงไกร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 537

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์เป็น ผู้ครอบครอง ดึกแถวตาม สัญญาเช่าเดิมซึ่งครบกำหนดไปแล้วไม่อาจอ้างสิทธิใดๆในดึกแถวพิพาทได้อีกแม้จำเลยจะหลอกลวงผู้ให้เช่าทำสัญญาให้จำเลยเช่าดึกแถวดังกล่าวผู้ให้เช่าเท่านั้นที่ใช้สิทธิบอกล้างหรือฟ้องให้เพิกถอนได้ โจทก์ ไม่มี นิติสัมพันธ์ใดๆกับจำเลยจึงบอกล้างหรือฟ้องเพิกถอนสัญญาเช่าดังกล่าวมิได้และการที่จำเลยบอกกล่าวให้โจทก์ออกจากดึกแถวพิพาทโดยอ้างว่าจำเลยได้เป็นผู้เช่าแล้วถือไม่ได้ว่าจำเลย โต้แย้งสิทธิของโจทก์โจทก์จึง ไม่มี อำนาจฟ้องขอให้ศาลพิพากษาแสดงว่าโจทก์มี สิทธิการเช่าดีกว่า

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ พิพากษา แสดง ว่า โจทก์ มีสิทธิ การ เช่า ดึกแถวดังกล่าวดีกว่า หรือ ยิ่งกว่า จำเลย และ หนังสือ สัญญาเช่า ระหว่างจำเลย กับ วัด โสมนัสวิหาร ฉบับ ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2532 เป็น โฆษะ ให้ จำเลย ถอน จาก การ เป็น ผู้เช่า ตาม สัญญาเช่า ดังกล่าว ถ้า จำเลย ไม่ ถอนให้ ถือเอา คำพิพากษา ของ ศาล

เป็น การแสดง เจตนา ของ จำเลย ห้ามจำเลย ขัดขวาง โจทก์ ที่ จะ ทำ สัญญาเช่า
ตึก ดังกล่าว กับ วัด โสมนัสวิหาร และ ห้าม เกี่ยวข้อง ใน ตึก ต่อไป

จำเลย ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง

ใน วันขึ้นสองสถาน ศาลชั้นต้น เห็นว่า คดี พอ วินิจฉัย ได้ จึง ให้ลงขึ้นสองสถาน
และ งดสืบพยาน แล้ว พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายก คำพิพากษา ศาลชั้นต้น ให้ ศาลชั้นต้น ดำเนิน
กระบวนการพิจารณา คดี ต่อไป แล้ว มี คำพิพากษา ใหม่ ตาม รูปคดี

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "มี ปัญหา ที่ จะ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลยว่า
โจทก์ มีอำนาจ ฟ้อง หรือไม่ เห็นว่า โจทก์ เป็น ผู้ครอบครอง ตึกแถวตาม สัญญาเช่า
เดิม ซึ่ง ครบ กำหนด ไป แล้ว โจทก์ จึง ไม่อาจ อ้าง สิทธิ ใด ใด ใน ตึกแถว พินาศ
ได้ อีก การ ที่ วัด โสมนัสวิหาร ซึ่ง เป็น ผู้ให้เช่า ทำ สัญญา ให้ จำเลย เช่า ตึกแถว
พินาศ แม้ จะ พัง ว่า จำเลย หลอกลวง วัด โสมนัสวิหาร ให้ จำเลย เช่า ตึกแถว ที่
โจทก์ ครอบครอง อยู่ วัด โสมนัสวิหาร ซึ่ง เป็น คู่สัญญา กับ จำเลย เท่านั้น ที่ จะ
ใช้ สิทธิ บอกล้าง หรือ ฟ้อง ให้ เพิกถอน ได้ โจทก์ ไม่มี นิติสัมพันธ์ ใด ๆ กับ
จำเลยจึง จะ ใช้ สิทธิ บอกล้าง หรือ ฟ้อง เพิกถอน สัญญาเช่า ดังกล่าว มิได้หาก
โจทก์ เห็นว่า การ ที่ วัด โสมนัสวิหาร ทำ สัญญา ให้ จำเลย เช่า ตึกแถว พินาศ เป็น
การ ละเมิด สิทธิ ของ โจทก์ ซึ่ง เคย เป็น คู่สัญญา เช่า เดิม กับวัด โสมนัสวิหาร ก็
ชอบ ที่ โจทก์ จะ ฟ้อง วัด โสมนัสวิหาร มิใช่ ฟ้อง จำเลย ส่วน การ ที่ จำเลย ได้
บอกกล่าว ให้ โจทก์ ออกจาก ตึกแถว พินาศโดย อ้างว่า จำเลย ได้ เป็น ผู้เช่า

ตึกแถว กับ วัด โสมนัสวิหาร แล้ว ก็ ยัง ถือไม่ได้ว่า จำเลย ได้ กระทำการ อันเป็น การ โต้แย้ง สิทธิ ของ โจทก์ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 โจทก์ จึง ไม่มี อำนาจฟ้องจำเลย ที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษา มา นั้น ศาลฎีกา ไม่เห็น พ้อง ด้วย ฎีกาของ จำเลย ฟังขึ้น "

พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

(จำลอง สุขศิริ-สุนพ กীরติยุติ-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1)ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา543บุคคลหลายคนเรียกร้องเอา
อสังหาริมทรัพย์อันเดียวกันอาศัยมูลสัญญาเช่าต่างรายกันให้วินิจฉัยตามที่บัญญัติไว้
ในอนุมาตรา(1)(2)(3)นั้นเรียกว่าบุคคลหลายคนแย่งกันเช่าซึ่งต้องเป็นเรื่องผู้
เช่าหลายคนมีสัญญาเช่ากับผู้ให้เช่าคนเดียวกันหรือรายเดียวกันในทรัพย์สินอัน
เดียวกันแต่อาศัยมูลสัญญาเช่าต่างรายกันอาจจะกว่า2รายก็ได้แต่สัญญาเช่านั้นยังใช้
บังคับกันได้อยู่ไม่ใช่ว่าครบกำหนดเวลาเช่าแล้วสัญญาเช่ารายใดครบกำหนดตาม
สัญญาเช่าไปแล้วก็ไม่อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา543นี้ (2)ส่วนตามคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้ได้ความว่าโจทก์เป็นผู้เช่าตึกแถวพิพาทรายหนึ่งซึ่งครบ
กำหนดสัญญาเช่าแล้วแต่ยังคงครอบครองตึกแถวพิพาทตามสัญญาเช่าเดิมจึงไม่อาจ

อ้างสิทธิใดๆในตึกแถวพิพาทได้อีกแม้โจทก์ยังคงครอบครองตึกแถวพิพาทอยู่
ก็ตาม(ไม่มีประเด็นตามมาตรา570)การครอบครองของโจทก์แม้จะมีสิทธิครอบ
ครอง(เพราะได้ยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนายึดถือเพื่อตนตามมาตรา1367)แต่ก็หาใช่
เป็นการครอบครองตามมาตรา543นี้ไม่แต่เป็นการครอบครองโดยผิดสัญญาเช่าและ
ละเมิดต่อผู้ให้เช่าโจทก์ไม่มีสิทธิจะอยู่ในตึกแถวพิพาทต่อไปแล้ว ?ไฟจิตรบุญญ
พันธ์?